

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN**

**MUNICIPIO AUTÓNOMO
DE SAN JUAN**

Parte Peticionaria

v.

**FEDERICO ACEVEDO
LLADÓ**

Parte Peticionada

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00462

**SOBRE: INJUNCTION,
ART 14.1 LEY 161
DE 2009**

MOCIÓN CONJUNTA INFORMANDO ACUERDO

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN, la Parte Peticionada **FEDERICO ACEVEDO LLADÓ**, en adelante **FALL** y la Parte Peticionaria, el **MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN**, en adelante el **MASJ**, por conducto de su representación legal, los cuales suscriben y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

1. El 23 de enero de 2026, se presentó ante la consideración de este Tribunal, la Petición [SUMAC 1] que dio inicio al pleito de epígrafe.

2. El 11 de febrero de 2026, a la Vista de Interdicto Preliminar compareció el MASJ por conducto de su representación legal la cual suscribe, acompañado por el Sr. Jabes De La Cruz, Inspector de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan.

 Por otro lado, compareció la Parte Peticionada, FALL, acompañado de su representación legal, la Lcda. Rosa Vázquez López y la Lcda. Sulmarie Alverio Ramos.

3. Durante la referida vista las Partes informaron haber llegado a un acuerdo el cual pondría fin al caso de epígrafe. Conforme a lo anterior las Partes solicitaron un término quince (15) días calendarios para presentar la moción conjunta con los términos acordados.

4. En cumplimiento con lo anterior, a continuación, esbozamos los términos y condiciones del acuerdo llegado entre las Partes:

- i. FALL es titular en pleno de dominio del predio de terreno ubicado en la Urb. Baldrich, 307 Calle Coll y Toste, San Juan, Puerto Rico, 00918, en adelante el Predio
- ii. En el Predio ubica una edificación de un nivel construida de mampostería y hormigón, así como una edificación o estructura accesoria que ubica en su parte posterior.
- iii. La edificación o estructura accesoria se encuentra construida de mampostería, hormigón y techo de “galvalum”, en adelante la Estructura Accesoria, y la cual se ilustra en el Anejo A.
- iv. La Estructura Accesoria se construyó sin el correspondiente permiso de construcción.
- v. FALL conoce de las violaciones al Art. 9.12 de la Ley 161 del 2009, según enmendada:

“A partir de la vigencia de esta Ley: (a) Todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia, Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables. (b) Los permisos de uso no serán expedidos si el uso propuesto no cumple con las leyes y reglamentos aplicables, excepto, permisos de usos con variación. ...” Artículo 9.12 Ley 161 del 2009, (23 L.P.R.A. § 9019k).
- vi. FALL se allana a las alegaciones de la Petición y accede a que se emita Sentencia donde se le ORDENA a CESAR y DESISITIR INMEDIATAMENTE de la continuación de cualquier construcción en el Predio, la cual no cuente con los permisos de construcción para ello y se obliga a DEMOLER la Estructura Accesoria.
- vii. A cambio del allanamiento de FALL, el MASJ no ejecutará la Sentencia emitida, siempre y cuando FALL inicie el proceso para obtener los permisos para la Estructura Accesoria dentro del término de treinta (30) días calendarios contados a partir de la notificación de la Sentencia.
- viii. Se entenderá por proceso para obtener los permisos, la presentación de una solicitud de consulta de ubicación y/o consulta de construcción y/o permiso de construcción. Es decir, aquel proceso administrativo que sea requerido reglamentariamente para legalizar la Estructura Accesoria.
- ix. La consulta de ubicación y/o consulta de construcción y/o permiso de construcción será gestionado por FALL de manera diligente, asegurándose que el caso no sea archivado. El trámite de “legalización” culminará con la autorización del correspondiente

permiso de construcción para la Estructura Accesorio y el cumplimiento con sus condiciones.

- x. Se entenderá que FALL ha desistido del proceso administrativo para “legalizar” la Estructura Accesorio, si no se presenta una solicitud para la legalización de la estructura ante la Oficina de Permisos del MASJ, dentro de sesenta (60) días calendarios contados a partir de haber advenido final y firme la última determinación de denegación de la solicitud presentada.
- xi. En consideración al allanamiento de FALL, el MASJ y/o su Oficina de Permisos no utilizará el presente acuerdo o sus admisiones en su contra para efectos de evaluación y/o adjudicación de las solicitudes que se presenten para legalizar la Estructura Accesorio y/o para cualquier otro trámite que FALL presente ante la consideración del MASJ dentro de su jurisdicción.
- xii. En consideración al allanamiento de FALL, el MASJ desistirá de su solicitud de costas y honorarios de abogado en contra de la Parte Peticionada.
- xiii. En consideración al allanamiento de FALL, el MASJ no ejecutará la Sentencia, siempre y cuando FALL (1) cumpla con el párrafo “vii” del presente acuerdo y (2) no haya desistido del proceso administrativo para “legalizar” la Estructura Accesorio.
- xiv. El presente acuerdo no tendrá efecto alguno ni incidirá sobre las querellas o multas administrativas relacionadas a las construcciones, usos u operación en violación a las leyes, ordenanzas y/o reglamentos, llevadas a cabo por FALL en el Predio.
- xv. Las Partes acuerdan que la Sentencia advendrá final y firme en la fecha de su notificación y todo término dispuesto en el presente, acuerdo comenzará a decursar a partir de dicha fecha.
- xvi. FALL afirma que ha sido debidamente asesorado por su representación legal y conoce de las consecuencias legales de incumplir con la Sentencia por estipulación que emita el Tribunal. En específico, que su incumplimiento, entre otros, podría conllevar que el Tribunal le imponga sanciones económicas y/o como sanción más severa, podría ordenar su encarcelamiento hasta que se cumpla con las Órdenes del Tribunal y/o se emita cualquier orden que el Tribunal determine pueda llevar al cumplimiento con la Sentencia.
- xvii. Como evidencia de su aceptación del presente acuerdo, los codemandados por conducto de los suscribientes, ratifican el presente con su firma debidamente autenticada mediante el affidavit anejado a la presente.



xviii. Lo expuesto previamente, constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Tribunal, que luego de examinado el acuerdo presentado, le imparta su autorización y se emita una Sentencia por Estipulación conforme a los términos previamente expuestos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2026.


ABOGADO PARTE PETICIONARIA

JOSÉ MANUEL FULLANA HERNÁNDEZ
RUA 15,997
PO BOX 366961
San Juan PR 00936
TELÉFONO: (787) 509-1353
e-mail: jfullana.pr@gmail.com


PARTE PETICIONADA

FEDERICO ACEVEDO LLADÓ

En San Juan, Puerto Rico a 9 de marzo del 2026.

AFFIDAVIT NÚM.: 2,573

Jurado y suscrito ante mí por FEDERICO ACEVEDO LLADÓ casado, comerciante e profesión, residente del Municipio de San Juan a quien he identificado mediante licencia de conducir número _____, expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En San Juan, Puerto Rico a 9 de marzo de 2026.


NOTARIO PÚBLICO



JUAN JOSÉ BERRÍOS COLÓN
ABOGADO-NOTARIO